ޑރ. އަލަކާ ސިންގް ވ. މުޙައްމަދު ނަޝީދު

ސުޕްރީމް ކޯޓު [2026] SC 38 މައްސަލަ ނަންބަރު: 2021/SC-A/74 އިސްތިއުނާފީ މައްސަލަ 14 ޖަނަވަރީ 2026

Dr. Alaka Singh v. Mohamed Nasheed

4 ސެޕްޓެމްބަރު 2014 ގެ އީމެއިލްގައިވާ "ޖޮއިންޓް ވެންޗަރ" މި އިބާރާތަކީ ކޮންޓްރެކްޓާބެހޭ ޤާނޫނާ އެއްގޮތަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ސާފު ހުށަހެޅުމެއް ނޫންކަމާއި، އެ ވައުދަށް ބަރޯސާވެ ކުރި ޢަމަލެއް ސާބިތުނުވުން، އިސްލާމީ ޝަރީޢަތުގެ ހަމަތަކުންނާއި ޕްރޮމިސަރީ އެސްޓޮޕަލްގެ ދަށުންވެސް އެ ވައުދު ތަންފީޒުކުރުވޭނެ ހަމައެއް ނެތްކަން ކަނޑައަޅައި، އިސްތިއުނާފު ބާޠިލުކޮށްފިއެވެ.

މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ

މައްސަލައިގެ ޙަޤީޤަތްތައް

މިއީ، އިންޑިއާގެ ރައްޔިތެއް ކަމުގައިވާ ޑރ. އަލަކާ ސިންގް އިންވެސްޓްކޮށް، މުޙައްމަދު ނަޝީދުގެ ނަމުގައި ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިފައިވާ "ބަރުގީލަ" ކާފޭ އުޅަނދު ވިއްކާލުމާ ގުޅިގެން، ދެފަރާތުގެ ދެމެދު ބަދަލުކުރެވުން އިލްތިޒާމުތަކުގެ މައްޗަށް ބިނާވެފައިވާ މައްސަލައެކެވެ.

4 ސެޕްޓެމްބަރު 2014 ގައި ޑރ. އަލަކާ ސިންގް އަށް ފޮނުވި އީމެއިލްގައި، އުޅަނދު ގަތުމަށް ޝައުޤުވެރިވި ކްރިސްޓޯފަރ ނިކޮލާ ގްރޫޕުގެ ހުށަހެޅުން ހިއްސާކުރުމާއެކު، (ހަތަރު ލައްކަ) އާއި އުޅަނދު ވިއްކަންނާ އަގާ ދެމެދު ހުރި ފަރަގު ކޮންމެވެސް ގޮތަކުން ދައްކާން ގޮތެއް ހޯދަން ޖެހިދާނެ ކަމަށާއި، އެއީ އެ އުޅަނދު ގަނެ، އެއަށް އިންވެސްޓްކުރަން ނިންމި ޕާޓީގެ ޚަރަދުމަތިން ކަމުގައިވާތީ ކަމަށް މުޙައްމަދު ނަޝީދު ބުނެފައިވެއެވެ. 7 ސެޕްޓެމްބަރު 2014 ގައި ދިން ޖަވާބުގައި، 31 ޑިސެމްބަރު 2014 ގެ ކުރިން 400،000 އެމެރިކާ ޑޮލަރު ފޮނުވުން ބޭނުންވާކަމަށް ޑރ. އަލަކާ ސިންގް ބުނެފައިވެއެވެ. އޭގެފަހުން 13 ސެޕްޓެމްބަރު 2014 ގައި ފޮނުވި އީމެއިލްގައި، އުޅަނދު ވިއްކުމުގެ މުޢާމަލާތުން އެއްވެސް ޝައުޤުވެރިކަމެއް ނެތްކަމަށް މުޙައްމަދު ނަޝީދު ބުނެފައިވެއެވެ.

ޑރ. އަލަކާ ސިންގް ދިން ކްރިސްޓޯފަރ ގްރޫޕާ ސިޓީ ފަހަކަ ދައްކައި، 29 ސެޕްޓެމްބަރު 2014 ގައި އުޅަނދު އުޅޮބަން ގެންދިއުމުގެ ހުއްދަ ހަދައިދީ އިމިގްރޭޝަނުގައި ދީފައިވެއެވެ. 3 ނޮވެމްބަރު 2014 ގައި ފޮނުވި އީމެއިލްގައި، ކިސްތުގެ 250،000 އެމެރިކާ ޑޮލަރުގެ ބަދަލުގައި 400،000 އެމެރިކާ ޑޮލަރު ދެއްކުމަށް ފަރަގުގައިވާ، 31 ޖަނަވަރީ 2015 ގެ ކުރިން ދައްކާނެ ކަމަށް ޑރ. އަލަކާ ސިންގް ސުވާލުކޮށްފައިވެއެވެ. އެ އީމެއިލަށް ޖަވާބުދެމުން، އެކަން ވަޢުދެއް ނޫން ކަމަށާއި، އެ ވައުދު ކުރީ ހަމައެކަނި ޝަރުތުތަކާ ގުޅިގެން ކަމަށް، އެހެން އެއްވެސް ގޮތެއް އެކަށީގެން ނެތްކަމަށް ޑރ. އަލަކާ ސިންގް ބުނެފައިވެއެވެ.

ސިވިލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2293/Cv-C/2017 ގަޟިއްޔާ

ޑރ. އަލަކާ ސިނާނގެ އިންވެސްޓްކުރި "ބަދުރީފަ" ވިއްކާލުމުގެ މުޢާމަލާތް ހިންގައިދިން މުޙައްމަދު ނަޝީދު، އެ އުޅަނދު ކުޑަ އަގެއްގައި ވިއްކާލާފައިވާކަމަށް ބުނެ، އެކަމުގެ ސަބަބުން ބަދަލުއެއްގެ ގޮތުގައި ދިނުމަށް އޭނާ އެއްބަސްވި US$ 150,000 (އެއްލައްކަ ފަންސާސްހާސް އެމެރިކާ ޑޮލަރު) ޝަރީޢަތް މެދުވެރިކޮށް ހޯދުމަށް އެދި، ޑރ. އަލަކާ ސިނާނގެ ދަޢުވާ ކޮށްފައިވެއެވެ.

ސިވިލް ކޯޓުން ކަނޑައަޅުއްވައިފައިވަނީ، އެ ފައިސާ އަދާކުރުމަށް މުޙައްމަދު ނަޝީދު އެއްބަސްވެ، މިގޮތުގެ މައްސަލަ ދެފަރާތުގެ ދެމެދުގައި އެއްބަސްވުމުގެ އުފެދިފައިވާތީ، އެ ފައިސާއަކީ މުޙައްމަދު ނަޝީދު އަދާކުރަންޖެހޭ ފައިސާއެއްކަން މަދަނީ މިންގަނޑުން ސާބިތުވާކަމަށެވެ. އަދި 08 ނޮވެމްބަރު 2018 އިން ފެށިގެން 15 (ފަނަރަ) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި، އެ ފައިސާ ސިވިލް ކޯޓަށް ދައްކައި ހަވާލުކުރުމަށް ޙުކުމްކޮށްފައިވެއެވެ.

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު 2018/HC-A/405 ގަޟިއްޔާ

ސިވިލް ކޯޓުގެ ޙުކުމް އިސްތިއުނާފުކުރުމަށް އެދި، މުޙައްމަދު ނަޝީދު ހައިކޯޓަށް މައްސަލަ ހުށަހަޅާފައިވެއެވެ. (ހައިކޯޓަށް ހުށަހެޅި އިސްތިއުނާފީ ނުކުތާތައް، ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ މި ނިންމުމުގައި ބަޔާންކޮށްފައި ނުވެއެވެ.) ހައިކޯޓުން ސިވިލް ކޯޓުގެ ޙުކުމް ބާޠިލުކޮށްފައިވަނީ، މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި އަންނަނިވި ސަބަބުތައް ފާހަގަކޮށްގެންނެވެ.

1. ޑރ. އަލަކާ ސިނާނގެ އަތުން US$ 150,000.00 ދިނުމަށް މުޙައްމަދު ނަޝީދު ހުށަހެޅި ހުށަހެޅުމަކީ، ވާޢިދުވުމުގެ ނޯޓް ދިނުމަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ފައިސާއެއްކަމަށް މުޙައްމަދު ނަޝީދު ބުނުމުން، އެއީ ވާޢިދުވުމުގެ ނޯޓް އަދި ޝަރުޠުތަކެއް މަގެއް ނޯޓް ހުށަހެޅުމެއްކަމަށް ޑރ. އަލަކާ ސިނާނގެ އެއްބަސްވެފައިވާކަން؛
2. ބުނުވުން އިޤުރާރެއް ބަދަލުކުރުވުން އިރުގައި، ޑރ. އަލަކާ ސިނާނގެ އާއި ކްރިސްޓޮފަރ ޕީޓަރ ނިކަލަސް ގްރޭ އާ ދެމެދު އެއްބަސްވުމެއް ވުޖޫދުވެފައި ނުވާކަން؛
3. އުޅަނދުގެ މިންވަރުކަން ބަދަލުކޮށްފައި ނުވާތީގެ ސަބަބުން، މި މުޢާމަލާތް ނިމުމަކަށް ގެނައުމުގެ ފުރުޞަތު ބާކީއި އިސްޕީރިޔަރު ޑރ. އަލަކާ ސިނާނގެ އަތު އެ ވަގުތު ލިބިފައި އޮތްކަން؛
4. އުޅަނދު ވިއްކާލުމުގެ މުޢާމަލާތް ޑރ. އަލަކާ ސިނާނގެ ފުރިހަމަކޮށްފައިވަނީ، މުޙައްމަދު ނަޝީދުގެ ނިޔަތް އެނގިގެން، މުޙައްމަދު ނަޝީދާއިކާ ގާނޫނީ ގޮތުން ބަނދުވާފަދަ އެއްބަސްވުމެއް ނެތިކަމުގައިވާތީ، ޕްރޮމިސަރީ އެސްޓޮޕަލްގެ މަބްދަޢު މި މުޢާމަލާތުގެ މައްސަލަ ބިނާބުގެއް ނުފެތޭނެކަން؛
5. ގާނޫނީ ގޮތުން ބަނދުވާ އެއްބަސްވުމެއް ވުޖޫދުވެފައި ނުވާކަމައި، މި ހުށަހެޅުމުގައި ނުވާ ބިނާމުގައި މުޢާބިލެއް އެއްވެސް ޝަރީޢަތުން އިދިކޮޅަށް ބަލަންޖެހޭ ސަބަބެއް ނެތްކަން؛ މިއެވެ.

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2021/SC-A/74 ޤަޟިއްޔާ

ހައިކޯޓުގެ ޙުކުމް އިސްތިއުނާފުކުރުމަށް، ޤ.ކ. އަލްފާ ސިލްމާގެ ސުޕްރީމް ކޯޓަށް 03 ނުކުތާއެއް ހުށަހަޅާފައިވެއެވެ. އެ ނުކުތާތަކާއި، ކޮންމެ ނުކުތާއަކާމެދު ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނިންމި ގޮތް ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.

1. ފުރަތަމަ ނުކުތާއަކީ، ޤ.ކ. އަލްފާ ސިލްމާގެ އާއި މުޙައްމަދު ނަޝީދާ ދެމެދު ޤާނޫނީ ގޮތުން ބަސްދެވުމެއް އޮތް ކޮންޓްރެކްޓެއް ވުޖޫދުގައި ނެތްކަމަށް ހައިކޯޓުން ކަނޑައަޅާފައިވަނީ ޝަރުޢީ އަދި ޤާނޫނީ އުޞޫލުތަކާ ޚިލާފަށްކަމަށް ބުނާ ނުކުތާއެވެ. މި ނުކުތާގައި ސުޕްރީމް ކޯޓުން ކަނޑައަޅާފައިވަނީ، 4 ސެޕްޓެމްބަރު 2014 ގެ އިޤްރާރުގައިވާ "ގޯތިއެއް ހޯދަންޖެހިގެން" މި އިބާރާތަކީ މާނަ ނޭނގޭ އަދި އޭގެން ނުދިމާވާގޮތަކަށް އޮތް އިބާރާތެއް ކަމަކާއި، އެއީ ހުށަހެޅުމެއްކަމަށް ބެލިދާނަމަވެސް، ޤ.ކ. އަލްފާ ސިލްމާގެ އިޖާބަ ދީފައިވާގެ ކުރިން އެ ހުށަހެޅުމަކަށް ނިމުން އައިސްފައިވާ ކަމަށާއި، އެއީ އިލްތިޒާމެއް ނޫންކަން ޤ.ކ. އަލްފާ ސާފު ބަޔާން ޤަބޫލުކުރައްވާފައިވާތީ، ދެފަރާތް ދެމެދު ކޮންޓްރެކްޓެއް އުފެދިފައި ނުވާ ކަމަށެވެ.
2. ދެވަނަ ނުކުތާއަކީ، ހައިކޯޓުން ޕްރޮމިސަރީ އެސްޓޮޕަލް މަބްދައުގެ ރުކުންތަކަށް ރިޢާޔަތް ނުކޮށް، އެ މަބްދައަށް މި މައްސަލައިގައި ޢަމަލު ނުކުރެވޭނެކަމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ކަމަށް ބުނާ ނުކުތާއެވެ. މި ނުކުތާގައި ސުޕްރީމް ކޯޓުން ކަނޑައަޅާފައިވަނީ، ކޮރެސްޕޮންޑެންސް ގޮތަކަށް އުޞޫލު ވިޔަފާރީގެ މުޢާމަލާތް ކޮށްފައިވާ ސީދާ ޤ.ކ. އަލްފާ ސިލްމާގެ އާއި ކޮރެސްޕޮންޑެންސް ގެ ދެފަރާތް ވާހަކަ ދެކޮޅުވެގެން ކަމުން، މުޙައްމަދު ނަޝީދު ވެފައިވާ ވަޢުދަކީ ބަދަލުގައި ޤ.ކ. އަލްފާ ސިލްމާގެ ކިބައިން ޢަމަލެއް ނުފެންނަ ކަމަށާއި، ސުޕްރީމް ކޯޓުން ޕްރޮމިސަރީ އެސްޓޮޕަލް ތަތްބީޤުކުރުމުގައި އުސޫލުތަކާއި، އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ދަރަޖަ މި އުސޫލު ތަތްބީޤުކުރާ ހަމައިގެ ދުވަދުވަހު، ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ އުސޫލާ ދިމާވާ ގޮތަށް ތަތްބީޤުކުރުމަށް އަސާސީ ފަރަގެއް ނެތް ކަމަށެވެ.
3. ތިންވަނަ ނުކުތާއަކީ، "ވިޔަފާރީގެ ވަޢުދަކީ އާއްމު މުޢާމަލާތު ދަރަޖައަށްވާ" މި މާނައިގައި ޚިޔާލު ދެއްވާފައިވާ ބަރީޢަތުގެ އާދަތައް، އިސްލާމީ ޝަރީޢަތުގައި މަދަނީ ވަޢުދަކީ ދަރަޖައެއްކަމުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ ކަމަށް ބުނާ ނުކުތާއެވެ. މި ނުކުތާގައި ސުޕްރީމް ކޯޓުން ކަނޑައަޅާފައިވަނީ، އެ ބަސްމަގަކީ ޢާއްމު މާތް ނަބިއްޔާގެ ޙަދީޘްގެ ސުންނަތް ނޫން ކަމަށާއި، މުޢާހަދާ ހުރީ އަދި ބޮޑުގެ ބަރުލާސްކޮށްފައި ނަމާ ވަޢުދު ފުއްދުން ލާޒިމުވަނީ ހަމައެކަނި އަޚްލާޤީ ގޮތުން ކަމަށާއި، ވަޢުދުވި ފަރާތުގެ ނުކުރުމުގައި އެފަދަ ވަޢުދު ފުއްދުން ޤާނޫނީ ގޮތުން ލާޒިމުކުރުވުން ޝަރުޢީ ހަމައެއް ނެތް ކަމަށެވެ.

އެހެންކަމުން، ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު 2018/HC-A/405 ޤަޟިއްޔާއިން ކޮށްފައިވާ ޙުކުމަކީ ޝަރުޢީ އަދި ޤާނޫނީ އުޞޫލުތަކާ ޚިލާފަށް ނިންމާފައިވާ ނިންމުމެއްކަމުގައި ބަލާ ބާޠިލްކޮށް، އެއްބަސް ފަނޑިޔާރު ޢާއިޝަތު ޝުޖޫނާ މުޙައްމަދުގެ ރިޔާސަތުގައި ފަނޑިޔާރު އަޒްމިރަލްދާ ޒާހިރު ޙުސައިން އަދި ފަނޑިޔާރު ޙުސައިން ޝަހީދު ޙާޟިރުކުރައްވައި، 14 ޖަނަވަރީ 2026 ގައި ފަނޑިޔާރުންގެ އިއްތިފާޤުން ކަނޑައަޅައި ޙުކުމްކޮށްފައިވެއެވެ.

ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް

ނިންމުމަށް ފަނޑިޔާރުން ބިނާކުރެއްވި ޤާނޫނީ އުސޫލުތަކާއި މަތީ ކޯޓުތަކުގެ ސާބިޤާތައް

1. ޤާނޫނު ނަންބަރު 4/91 (ކޮންޓްރެކްޓްތަކުގެ ޤާނޫނު) ގެ 5 ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ ގޮތުގެމަތިން، އެކަކު އަނެކަކަށް ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުމެއް، އެ ހުށަހެޅުން ރައްދުވި ފަރާތުން ޤަބޫލުކުރުމުން ކޮންޓްރެކްޓެއް ކުރެވުނީއެވެ.

2. އެ ޤާނޫނުގެ 6 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކުރާ ގޮތުން، ހުށަހެޅުމަކީ އޮޅުން ނުފިލާގޮތަކަށް ނުވަތަ ޔަޤީން ނުވާގޮތަކަށް އޮންނަ އެއްޗަކަށް ވެގެން ނުވާނެއެވެ. އެ ހުށަހެޅުން ވާންވާނީ، ޤާނޫނީ ގޮތުން ބަނދެވޭ ބަނދެވުންތަކެއް އުފެއްދުމުގެ ހަރުދަނާ ނިޔަތުގައި ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުމަކަށެވެ.

3. އަދުގެ ބާޒީ ދައްކާނީ ހިނގައްކަފާއި، ކޮން އިތުރުކަމެއް، ކޮން އުސޫލަކަށްކަމެއް، ބަލާނަންކޮށް ފައިސާ ދައްކާން "ގޮތެއް ގެރެންޓީނަން" ކަމަށް ބުނާ އިބާރާތަކީ މާނަ ނުނަގާ އަދި އޭގެން ނުފިލާގޮތަކަށް އެބަ އިބާރާތްތަކެވެ. އެއީ ކޮންޓްރެކްޓެއް އުފެދޭނެ ހުށަހެޅުމެއް ނޫނެވެ.

4. ކޮންޓްރެކްޓްތަކުގެ ޤާނޫނުގެ 8 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކުރާ ގޮތުން، ހުށަހެޅުމެއް ޤަބޫލުކުރާކަން ކަނޑައަޅާ ބަޔާންވިދާނެއެވެ. ނުވަތަ އަމަލުކުރާ ގޮތަކުން ޤަބޫލުކުރާކަން އަންގަނީކަމަށް ބެލިދާނެއެވެ. އެ މާއްދާގެ (ނ) ގައި ބަޔާންކުރާ ގޮތުން، ޤަބޫލުކުރުމަކީ އިތުރުގޮތެއް ނުވަތަ ޝަރުޠެއް އޮވެގެން ނުވާނެއެވެ.

5. އެ މާއްދާގެ (ނ) ގައި ބަޔާންކުރާ ގޮތުން، ހުށަހަޅާ ފަރާތުން އެ ހުށަހެޅުން ޤަބޫލުކުރާނެ ގޮތް ކަނޑައަޅާފައި އޮވެއްޖެނަމަ، ޤަބޫލުކުރަންވާނީ އެގޮތަކަށެވެ. ޤަބޫލުކުރާ ގޮތް ކަނޑައަޅާފައި ނުވާނަމަ، ޤަބޫލުކުރަނީ އާންމުކޮށް އެފަދަ ކަންތައް ކުރާ އުޞޫލު ގޮތަކަށް ނުވަތަ އެކަށީގެންވާ ގޮތަކަށެވެ.

6. ހުށަހެޅުމަކީ އިޖާބަ ދިނުމުގެ ކުރިން، ހުށަހެޅި ފަރާތުން އެ މުޢާމަލާތަކީ ޝަރުޠުތަކުގެ ނަތީޖާކަން ސާފުކޮށްދޭން ބަލާ، އެ ހުށަހެޅުމަކީ ނިމުން އައިސްފައިވާނަމަ، އެ ހުށަހެޅުމުގެ މައްޗަކަށް ކޮންޓްރެކްޓެއް އުފެދިގެން ނުދާނެއެވެ.

7. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ އިސްތިއުނާފީ ހަޔާތު ވ. ޝަފީޤާއާ (2016/SC-A/16) [2021] SC 51 ގައި ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާ އުސޫލުތަކާ އެއްގޮތަށް، ޤާނޫނު ޤަބޫލުކުރާ އަދި ޤާނޫނު ބަލަދު ކޮންޓްރެކްޓެއް ވުމަށް ޝަރުޠުވާ އެއްބަސްވުމެއް ފުރިހަމަވުމަށް އެއްބަސްވުމެއް ނެތްނަމަ، ރަސްމިއްޔާތުގެ ކޮންޓްރެކްޓެއް ފުރިހަމަވާކަމަށް ބެލޭކަށް ނެތެވެ. ފަހެ ދިނުމަކީ އިޖާބައެއް ޤަބޫލުކުރުމާއި، އެކަން ރަސްމިއްޔާތު ގޮތުގެ ނުވަތަ ފަރާތް ޤަބޫލުކުރުމުގެ ސިފައިގެން ޤަބޫލުކުރުމާއި، އެފަދަ އެއްބަސްވުމެއް އުފެދިގެން ބެލޭކަށް ނެތެވެ.

8. އިސްލާމީ ފިޤްހުގައި ވަޢުދުގެ މަފްހޫމަކީ، އެހެން މީހަކަށް ފައިދާއެއް ނުވަތަ މަންފާއެއް ހުރި ކަމެއް މުސްތަޤްބަލުގައި ކޮށްދިނުމަށް، ނުވަތަ އެހެން މީހަކު ޒަރަރެއް ނުވަތަ ގެއްލުމެއް ކުރިމަތިވާ ކަމަކުން މުސްތަޤްބަލުގައި ދުރުހެލިވުމަށް، ވަޢުދުވާ މީހާގެ އަމިއްލަ ނަފްސުގެ މައްޗަށް ލާޒިމުކުރާ ގޮތަށް ދޭ ބަހަކަށެވެ. އެއީ ވަޢުދުވާ ފަރާތުގެ އިލްތިޒާމީ އަމަލެކެވެ.

9. ވަޢުދު ފުއްދުމަކީ އަޚްލާޤީ ޒިންމާއެއްކަމުގައި ފިޤުހު އިލްތިޒާމުގެ ގޮތުގައި ހިމެނޭ ނެތެވެ. ނަމަވެސް، ޤާނޫނީ ގޮތުން ކޯޓު ދުވެރިކަން ވަޢުދުވި މީހާގެ މައްޗަށް ލާޒިމުކުރެވޭނީ އެކަން ލާޒިމުކުރެވޭ ނުވަތަ ތަންފީޛުކުރެވޭނެ މިންވަރަކުން، ފިޤުހު އިލްތިޒާމުކުރަން ހިފާފައިވާގޮތުން ވާނެއެވެ.

10. "މިނިވަނާގެ ވަޢުދަކީ އޭނާގެ މައްޗަށްވާ ދަރަންޏެކެވެ" (وَعْدُ الْحُرِّ دَيْنٌ عَلَيْهِ) މި ބަސްފުޅަކީ، އެ ބަސްފުޅުގެ މަޝްހޫރުކަމުގެ ސަބަބުން ޢިލްމީ މާތް ނަބިއްޔާގެ ޙަދީޘުފުޅެއްކަމަށް ބައެއް ފަރާތްތަކުން ހީފުޅުވި އެކަމަކުވެސް، އެއީ އެ މާތް ނަބިއްޔާގެ ޙަދީޘުފުޅެއް ނޫނެވެ. އެއީ ޢަރަބިންގެ ތެރޭގައި ވަޢުދު ފުއްދުމާ ގުޅޭ ގޮތުން ބުނެއުޅޭ މަޝްހޫރު ބަހެކެވެ.

11. ހިބަކުރުމުގެ މައްޗަށް ވެވޭ، މުޤާބިލެއް ނުވާ އަދި އޭގެ މައްޗަށް ބަދަލެއް ނުވާ ވަޢުދު ފުއްދުން ލާޒިމުވަނީ ހަމައެކަނި އަޚްލާޤީ ގޮތުންނެވެ. ވަޢުދުވީ މީހާގެ ނުރުހުމުގައި އެފަދަ ވަޢުދު ފުއްދުމަށް ޖަބުރުކުރާ ޝަރުޢީ ހަމައެއް ނެތެވެ.

12. ބައިނަލްއަޤްވާމީ އިސްލާމީ ފިޤްހު އެކަޑަމީގެ ރިޒޮލިއުޝަން ނަންބަރު 41-40 (5/2 & 5/3) ގެ މަތިން، ވަޢުދަކީ ސަބަބަކާ ގުޅިގެން ކުރާ ވަޢުދެއް ކަމުގައިވާނަމަ، އަދި ވަޢުދު ވެވުނު ފަރާތް އެ ވަޢުދުގެ މައްޗަށް ބަރޯސާވެ ކަމަކަށް ވަދެފައިވާނަމަ، އެއްފަރާތުން ކުރާ ވަޢުދު ފުއްދުން ޤަޟާއީ ގޮތުން ލާޒިމުވެއެވެ. ވަޢުދު ލާޒިމުކުރުމުގެ މަސްއަލާގައި، އެ ވަޢުދު ފުއްދަން ޖެހެއެވެ. ނުވަތަ އެކަށީގެންވާ ސަބަބެއް ނެތި ވަޢުދު ނުފުއްދުމުގެ ސަބަބުން ލިބުނު ގެއްލުމުގެ ބަދަލު ދޭންޖެހެއެވެ.

13. ވަޢުދު ޙައްޤުވާ ފަރާތުން ޒިންމާވާ ފަރާތާ ސީދާ ވާހަކަ ދައްކައި، އަމިއްލަ އިޚްތިޔާރުގައި ކުރި އަމަލުތަކަކީ، ވަޢުދަށް ބަރޯސާވެގެން ކުރި އަމަލުތަކެއް ކަމުގައި ނުބެލެވޭނެއެވެ.

14. ކޮންޓްރެކްޓާބެހޭ ޤާނޫނުގެ ދަށުގައި ތަޢާރުފުކޮށްފައިވާ "ޕްރޮމިސަރީ އެސްޓޮޕަލް" ގެ މަފްހޫމަކީ، ކޮންޓްރެކްޓެއް ނުވަތަ އެއްބަސްވުމެއްގައި ހިމެނޭ އެއް ފަރާތުން ކުރާ ވަޢުދަކަށް އަނެއް ފަރާތުން ބަރޯސާވެ، އެގޮތުގެމަތިން ކަމެއް ކުރުމަށް ނުވަތަ ކަމަކުން މަނާވެގަތުމަށްފަހު، ވަޢުދުވި ފަރާތުން ވީ ވަޢުދާ ޚިލާފު އަމަލެއް ކުރުން އެސްޓޮޕަލްގެ ގޮތުގައި މަނާކުރެވިފައިވުމެވެ. އެ މަފްހޫމު ބޭނުންކުރެވޭނީ، ދަރަނިވެރިޔާގެ ދަތުރު ކުރިން ޤާއިމުކޮށް ދަތިކަމާ ޤާނޫނީ ނަމަވެސް ވަޔާބޫތި ދެފަރާތް އިތުރުން، ވަޢުދުވި ފަރާތުން އެ ވަޢުދު ޙައްޤުވި ފަރާތަށް އިދިކޮޅަށް ކޮންޓްރެކްޓާ ބަދަލެއްގެ ދިފާޢުގައި އެކަންޏެވެ.

15. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ބެންޗް އަދު މުޢާކަފްސް ޕުޅި ވ. ސަލްޓަނަސް އެވޯ ދަސީދޫ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޕޯސްޓްއަރ (ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2013/SC-A/43 ޤަޟިއްޔާ) އަށް ބަލާލުމުން އެނގެން އޮތް ގޮތުން، ވަޢުދުވި ފަރާތުން ވިޔަފާރި ވަޢުދަކީ އެއްބަސްވުމުގެ ޝަރުޠުތަކުން ބޭރުގައި އަނގަބަހުން ފަދަ ނުވަތަ އެހެން ބަޔާންކުރަން ނުޖެހޭ ފަދަ ވަޢުދުތަކަށް ވުމާއި، ވަޢުދުވެވުނު ފަރާތުން އެ ވަޢުދަށް ބަރޯސާވެ އެގޮތުގެމަތިން އަމަލުކޮށްފައިނުވުމާއި، ވަޢުދުވި ފަރާތުން އެ ފަރާތުގެ ވަޢުދާ ޚިލާފަށް އަމަލުކުރުމަކީ އަދުލު އިންސާފުގެ ހަމަތަކާ ޚިލާފު ކަމަކަށް ނުވާތީ، "ޕްރޮމިސަރީ އެސްޓޮޕަލް" ގައި ހުރުން ޝަރުޠު ފުރިހަމަނުވާކަމަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައެވެ.

16. ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނިންމާފައިވާ އަބްދުލް މަޖީދު ވ. މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލް ޤަޟިއްޔާ (ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2015/SC-A/08 ޤަޟިއްޔާ) ގައި ބައިނަލްއަޤްވާމީ ގޮތުން، ޕްރޮމިސަރީ އެސްޓޮޕަލްގެ މަފްހޫމު ތަޢާރުފުކޮށްދެއްވައި، ވަޢުދުވި ފަރާތުން ވެވުނު ވަޢުދަކީ ވަޢުދު ޙައްޤުވި ފަރާތުން އޭގެ މައްޗަށް ބަރޯސާވެ ކަންކަން ތަޙުޤީޤުކޮށް އެކަށީގެންވާ (ރިލަޔަންސް) ވަޢުދުކުރި ވުމާއި، ވަޢުދު ޙައްޤުވާ ފަރާތުން އެ ވަޢުދުގެ މައްޗަށް ބަރޯސާވެ އަމަލުތަކެއް ކުރުމާއި، އެ އަމަލުތަކުގެ ސަބަބުން ގެއްލުމެއް ލިބުމާ ގެއްލުން ނުވަތަ އިޤުތިޞާދީ ގެއްލުމަކާ ކުރިމަތިވާނެކަމާއި، ކުރިމަތިވެފައިވާ ބޭއިންސާފުވާ ހާލަތު ރަނގަޅުކުރެވޭނީ ވަޢުދު ފުއްދުމުން އެކަނި ކަމާއި، ވެފައިވާ ވަޢުދު އެއްބަސްވުމަކަށް ވެއްދެވޭނެ ގޮތަކަށް ވަޢުދު ފުއްދުން ލާޒިމުކޮށް ކަނޑައަޅުއްވާފައެވެ.

17. އެމެރިކާގެ ރިސްޓޭޓްމަންޓް (ސެކަންޑް) އޮފް ކޮންޓްރެކްޓްސް (1981) އަކީ އޭގެ ޒާތުގައި ޤާނޫނެއް ނޫނެވެ. އެއީ އެމެރިކަން ލޯ އިންސްޓިޓިއުޓުން ޕަބްލިޝްކޮށްފައިވާ ކޮމަންލޯގެ ރިފަރެންސް ޓްރީޓިސްއެކެވެ. އޭގެ 90 ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކުރާ ޕްރޮމިސަރީ އެސްޓޮޕަލްގެ ހަމަތައްވެސް ބިނާވެފައިވަނީ، ވަޢުދެއްގެ މައްޗަށް އެކަށީގެންވާ ގޮތެއްގައި ބަރޯސާވުމާއި، އިންސާފުވެރިކަން ނެތިފަ ނުދިއުމުގެ މައްސަލަތަށެވެ.

18. ސުޕްރީމް ކޯޓުން ޕްރޮމިސަރީ އެސްޓޮޕަލް ތަތުބީޤުކުރައްވަމުންދާ އުސޫލާއި، އެމެރިކާން ރިއަލިޒަމްގެ ދަށުން މި އުސޫލު ތަތުބީޤުކުރާ ހަމައިގެ ތަފާތުތަކައި، ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ އުސޫލާ ދުރަކަން ގާތްކަމަކާ އަސާސީ ފަރަގެއް ނެތެވެ.

މި ނިންމުމުގައި ހަވާލާދީފައިވާ ސާބިޤާތައް

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ އިބްރާހީމް ހަމީދު ޤަޟިއްޔާ

2016/SC-A/16 [2021] SC 51 ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: އިބްރާހީމް ހަމީދު (އަނެއް ފަރާތުގެ ނަން، މި ނިންމުމުގައި ބަޔާންކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ.)

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. ޤާނޫނު ގަބޫލުކުރާ އަދި ޤާނޫނު ބާރުދޭ ކޮންޓްރެކްޓަކަށް ވުމަށް ޝަރުޠުވާ އެލިމެންޓްތައް މި ފައިސަލާގައި ކަނޑައަޅާފައިވެއެވެ.
2. އެ އެގްރީމަންޓް ފުރިހަމަވެފައިވާ އެއްބަސްވުމެއް ނެތްނަމަ، ޤާނޫނު ބާރުދޭ ކޮންޓްރެކްޓެއް އުފެދިގެން ނުދާނެއެވެ. (އެ އެގްރީމަންޓް [2026] SC 38 ގައި ތަފްސީލުކޮށް ބަޔާންކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ.)

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕީއެލްސީ ވ. ސަލްވޭޝަންސް އޮފް ދަ ސީޒް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޤަޟިއްޔާ

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2013/SC-A/43 ޤަޟިއްޔާ ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕީއެލްސީ އާއި ސަލްވޭޝަންސް އޮފް ދަ ސީޒް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. ވަޢުދުވީ ފަރާތުން ވެފައިވާ ވަޢުދަކީ، އެއްބަސްވުމުގެ ޝަރުޠުތަކަށް ބަދަލެއް އަންނަ ފަދަ ނުވަތަ އެއަށް ޢަމަލުކުރާކަން ނުދޭނެ ފަދަ ވަޢުދަކަށް ވުން؛
2. ވަޢުދުވެވުނު ފަރާތުން އެ ވަޢުދަށް ބަރޯސާވެ، އެގޮތުގެމަތީން އަމަލުކޮށްފައިވުން؛
3. ވަޢުދުވީ ފަރާތުން އެ ފަރާތުގެ ވަޢުދާ ޚިލާފަށް އަމަލުކުރުމަކީ، އަދުލު އިންސާފުގެ ހަމަތަކާ ޚިލާފު ކަމަކަށް ވުން؛ މިއީ "ޕްރޮމިސަރީ އެސްޓޮޕަލް" ގައި ހުރުން ލާޒިމުވެގެންވާ ކަންތައްތަކެވެ.

ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނިންމާފައިވާ އަބްދުލް މަޖީދު ވ. މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލް ޤަޟިއްޔާ

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2015/SC-A/08 ޤަޟިއްޔާ ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: އަބްދުލް މަޖީދު އާއި މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލް

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. ވަޢުދުވީ ފަރާތުން ވެފައިވާ ވަޢުދަކީ، އެމައްޗަށް އަނެއް (ވަޢުދު ދައްކުވި) ފަރާތުން ބަރޯސާވެ، އެ ވަޢުދާ އެއްގޮތަށް ކަންހިނގާނެކަމުގައި ބަލައި ކަންކަން ތަރުތީބުކުރާފަދަ އުނދަގޫކަމެއްގެ (ސިގްނިފިކަންޓް) ވަޢުދެއްކަމުގައިވުން؛
2. ވަޢުދު ދައްކުވާ ފަރާތުން، އެ ވަޢުދުގެ މައްޗަށް ބަރޯސާވެ، ވަޢުދާ އެއްގޮތަށް ކަންހިނގާނެކަމުގައި ބަލައި، (މުޤާބިލުގައި ނޯޓިސްކޮށް) އަމަލުކޮށްފައި ހުރުން؛
3. ވަޢުދާ އެއްގޮތަށް އަމަލުކުރާނެކަމަށް ދެކިގެން، ވަޢުދު ދައްކުވާ ފަރާތުން ކުރި އަމަލުތަކުގެ ސަބަބުން، އެފަރާތަށް މާލީގޮތުން ނުވަތަ އިތުރުބާރު ގެއްލުމަކާ ކުރިމަތިލާންޖެހުން؛
4. އަދި ކުރިމަތިވެފައިވާ ބޭއިންސާފު ފިލުވާލެވޭނެ ހަމައެކަނި ގޮތަކީ، ވެފައިވާ ވަޢުދާ އެއްގޮތަށް އަމަލުކުރުވުން ވަޢުދުވީ ފަރާތަށް އަންގުން ކަމުގައިވުން؛ މިއެވެ.

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ޝަމްސުލް މުނާ ވ. ހައުސިންގް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން މައްސަލަ

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2019/SC-L/87 މައްސަލަ ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: ޝަމްސުލް މުނާ އާއި ހައުސިންގް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން (މި މައްސަލައަކީ ހަވާލާދީފައިވަނީ، އިސްތިއުނާފު ރައްދުވާ ފަރާތުންނެވެ.)

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. މަތީ މަރުޙަލާގެ ކޯޓެއްގައި މައްސަލަ އިސްތިއުނާފު ކުރުމަކީ، މުޅި މައްސަލައިގެ ނިންމުން މުރާޖަޢާކުރުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުމެއް ނޫންކަން؛
2. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަކުގެ ޤާނޫނުގެ 16 ވަނަ މާއްދާއާއި 43 ވަނަ މާއްދާއަށް ބަލާއިރު، މަތީ މަރުޙަލާގެ ކޯޓެއްގައި މައްސަލަ އިސްތިއުނާފުކުރުމަށް ހުށަހަޅާއިރު، މައްސަލަ ބެލި ފަނޑިޔާރު ޤާނޫނީ ގޮތުން ގޯހެއް ހަދާފައިވާކަން ހަމައެކަނި ބުނާ ބުނުމަކުން ނުފެތޭކަމާއި، ވަކި ކަމަކަން ރިޢާޔަތްކޮށްފައި ނުވާކަމަށް ބުނާނަމަ، އެކަމުގައި އުފުލާ ޝަކުވާ ބަހުސަކީ ކޮބައިކަން އިސްތިއުނާފު ކުރާ ފަރާތުން ބަޔާންކޮށްދޭން ޖެހޭނެކަން؛ މިއެވެ.